

INTRODUÇÃO AO DIREITO ADMINISTRATIVO III

ORIGEM DO DIREITO ADMINISTRATIVO

O Direito Administrativo é uma ciência jurídica autônoma que serve de fundamento para a Administração Pública executar as diretrizes políticas do Estado, estabelecidas pelo Governo. As figuras da Administração Pública, do Estado e do Governo são cruciais, e é importante não confundi-las.

ESTADO:

- Pessoa jurídica de direito público (supremacia/indisponibilidade).
- Representado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal (DF) e pelos Municípios.
- Estrutura permanente/estável que representa a organização da sociedade e a nação brasileira.
- Composto por povo, território e Governo "soberano".



5m

GOVERNO:

- Papel de comando do Estado.
- Definir as diretrizes políticas.
- Estrutura criada para definir as atividades.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

- Papel técnico/neutro.
- Executar e cumprir as diretrizes políticas.
- Estrutura criada para prestar atividades.
- Chamada por alguns de *longa manus* ("longa mão" do Estado).

Se essas figuras fossem um ser humano, o Estado seria uma pessoa; o Governo seria seu cérebro, que comanda; e a Administração Pública seria as mãos, que executam. Elas estão resumidas na tabela abaixo.



10m

	Conceito	Características
Estado	Pessoa jurídica de direito público. Formado por povo, território e governo soberano. Composto de três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), que exercem funções típicas e atípicas.	Representa a figura do país. Responsável por atribuições de comando e de execução.
Governo	Expressão política de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e da manutenção da ordem jurídica vigente. É a cúpula do Estado (a "cabeça").	Responsabilidade política e constitucional. Função política e discricionária. Estabelecer diretrizes (inovação). Independência funcional.
Administração Pública	Aparelhamento do Estado preordenado à realização dos seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. É a base da pirâmide estatal (são os braços, ou a <i>longa manus</i>).	Instrumental. Função técnica, neutra e administrativa. Executar diretrizes. Relação de subordinação. Presente nos três poderes.



DIRETO DO CONCURSO

01. (QUADRIX/CRN/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) O Estado é pessoa jurídica territorial soberana, formada pelos elementos povo, território e governo soberano (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado. 16.^a ed. 2008. p. 13).

Quanto às noções de Estado, julgue o item.

O Estado possui personalidade jurídica de direito público, podendo adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.



O Estado é uma pessoa fictícia que se pauta na supremacia (conjunto de prerrogativas/benefícios) e na indisponibilidade (limitações/restrições). Toda pessoa pode adquirir direitos e contrair obrigações.

É importante não confundir pessoas e órgãos. Estes não têm a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações, isto é, não têm personalidade jurídica. .



15m

02. (QUADRIX/PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ/GO/AUDITOR DE CONTROLADORIA) A cúpula diretiva investida de poder político para a condução dos interesses nacionais consiste

- a) no Estado.
- b) na Administração Pública.
- c) no Poder Executivo.
- d) no governo.
- e) nos agentes políticos.



O Estado engloba tanto as funções do Governo quanto as da Administração Pública.

03. (QUADRIX/AGENTE ADMINISTRATIVO) Julgue o item a respeito dos conceitos de Estado, de Governo e de Administração Pública.

A dinâmica da separação dos Poderes no âmbito do Estado pressupõe uma preponderância no desempenho de certa função por certo Poder, mas não exclusividade. .



20m



Cada um dos poderes tem uma atividade preponderante: o Judiciário julga, o Legislativo legisla e o Executivo executa. No entanto, eles também possuem outras funções secundárias – por exemplo, o Judiciário pode legislar e executar, o Legislativo pode fiscalizar e julgar e o Executivo pode legislar. .



25m

Porém, vale notar que o Poder Executivo não julga, nem mesmo de forma excepcional.

GABARITO

- 01.** C
- 02.** d
- 03.** . C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
